

0000370-62.2022.8.26.0210

Classe: Restituição de Coisas Apreendidas

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON VALENTE

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... apreendidos durante flagrante de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico - Bens que ainda são de interesse do Juízo pelo qual tramita o processo e que são objeto de pedido de perdimento a favor da União - Entendimento Não há que se cogitar da devolução de bens ou de valores apreendidos em flagrante de tráfico de entorpecentes, enquanto ainda não findo o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

1ª Vara

Av. 17, 414, Guaíra - SP - cep 14790-000

0000370-62.2022.8.26.0210 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000370-62.2022.8.26.0210

Classe - Assunto

Restituição de Coisas Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Requerente:

Nilce Marcelino Garcia

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON VALENTE

Vistos.

Trata-se de pedido de restituição de veículo formulado por NILCE MARCELINO GARCIA (fls. 01/04) com parecer desfavorável do Ministério Público (fls. 07).

Relatei. Decido.

O pedido, ao menos por ora, não está em vias de ser deferido, posto que, conforme muito bem salientou o representante do Ministério Público, em caso de ajuizamento

da ação penal poderia ser decretado o perdimento do bem na hipótese de uma sentença condenatória, razão pela qual, ao menos em tese, poderia resultar no perdimento do bem, sendo prematuro o pedido quando se está em fase investigativa, sequer tendo ajuizada a ação penal, o que já seria impeditivo para acolher a pretensão. Nesse panorama: "Apelação – Pretensão à devolução de bens e valores apreendidos durante flagrante de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Bens que ainda são de interesse do Juízo pelo qual tramita o processo e que são objeto de pedido de perdimento a favor da União – Entendimento Não há que se cogitar da devolução de bens ou de valores apreendidos em flagrante de tráfico de entorpecentes, enquanto ainda não findo o procedimento, pois tais coisas podem não apenas ainda interessar ao processo, como ser perdidas, ao final do trâmite da ação penal, em favor da União" (TJSP, Apelação Criminal 0010894-15.2021.8.26.0482, 9ª C.D.Crim., Rel. Des. Grassi Neto, j. 27.02.2022).

Não bastasse, a alegação de ser proprietária terceira de boa-fé não é fundamento, por si só, para prontamente se deferir o pedido. Nesse ponto, o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 638.491, afetado ao rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal".

Desta forma, melhor se recomenda a regular instrução do feito posto que, se ao final houver ajuizamento de ação penal com eventual sentença condenatória poderá ver perdido o bem, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343, de 23.08.2006, de modo que é inviável a pronta restituição ora pretendida. Em sentido contrário, no caso de absolvição, haverá a restituição.

Sobreleva destacar que o perdimento do bem pode, novamente em tese, alcançar até mesmo terceiro de boa-fé, nos termos do artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, o qual teria a sua disposição ação de regresso. Nesse diapasão: "APELAÇÃO – Restituição de coisa apreendida – Bem apreendido em processo versando sobre tráfico de drogas – Pleito de restituição – Impossibilidade – Bem utilizado na prática criminosa – Processo em andamento – Possibilidade de perdimento em favor da União ao final – Precedentes – APELO NÃO PROVIDO" (TJSP, Apelação Criminal 0000506-40.2020.8.26.0627, 9ª C.D.Crim., Rel. Des. Silmar Fernandes, j. 21.08.2020).

Isso posto e tudo mais que dos autos consta, indefiro o pedido de restituição de bem apreendido.

P.R.I.C.

Guaíra, 24 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA